龙岗坪地上海奔逸智能科技有限公司“6·16”一般触电死亡事故调查报告

2024年6月16日17时8分许，龙岗区坪地街道坪东社区富坪中路8号泰祥汽车配件（深圳）有限公司101栋3楼培训室发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失110万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区住房建设局、区总工会、龙岗公安分局、坪地街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗坪地上海奔逸智能科技有限公司“6·16”一般触电死亡事故是一起因上海奔逸智能科技有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，罗顺华违章作业造成的生产安全责任事故[1]。

---

[1][1]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，

一、基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：空调系统升级改造项目；发包单位：泰祥汽车配件（深圳）有限公司；承包单位：苏州曼捷科智能科技有限公司；分包单位：上海奔逸智能科技有限公司；劳务单位：上海懿涔智能科技有限公司。

2024年4月23日，泰祥汽车配件（深圳）有限公司与苏州曼捷科智能科技有限公司签订《工程采购标准合约》，泰祥汽车配件（深圳）有限公司项目负责人为杨欢，苏州曼捷科智能科技有限公司项目负责人为连春红，合同中约定泰祥汽车配件（深圳）有限公司负责施工过程中的现场协调工作；须提供工程必要的技术数据和详细说明；提供必要的施工场地，施工所需的水电设施，向苏州曼捷科智能科技有限公司说明各项设施使用时的注意事项。苏州曼捷科智能科技有限公司及时办理登记备案手续；严格执行各项规范、安全操作规程；遵守泰祥汽车配件（深圳）有限公司对施工现场的管理规定。双方签订了《安全管理协议》，协议约定苏州曼捷科智能科技有限公司指定沈贤杰为EHS负责人。

2024年4月24日，苏州曼捷科智能科技有限公司与上海奔逸智能科技有限公司签订《工程采购标准合约》，总价承包，竣工时间为收到订单后50个工作日或2024年6月30日前完成竣工，上海奔逸智能科技有限公司项目负责人为徐良军，合同中约定苏

或者1000万元以下直接经济损失的事故。

州曼捷科智能科技有限公司负责施工过程中的现场协调工作；须提供工程必要的技术数据和详细说明；提供必要的施工场地，施工所需的水电设施，向上海奔逸智能科技有限公司说明各项设施使用时的注意事项。严格执行各项规范、安全操作规程；遵守苏州曼捷科智能科技有限公司对施工现场的管理规定；上海奔逸智能科技有限公司应在现场指派一名安全管理人员，负责维护安全和事故预防工作，并应发布采取防治事故的保护措施。

2024 年 5 月，上海奔逸智能科技有限公司与上海懿涔智能科技有限公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，暂定工期 90 天，清包工，上海懿涔智能科技有限公司项目负责人为张龙，合同中约定上海奔逸智能科技有限公司提供电源一级箱、室外水源、楼梯洞口安全护栏、室外脚手架等主材，上海懿涔智能科技有限公司提供机械设备、工具和个人劳动用品等。上海奔逸智能科技有限公司负责编制施工组织设计、统一制定各项管理目标；负责工程测量定位、提供交底、组织图纸会审；按时提供图纸，安全设施保证施工需要；采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；应对施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。上海懿涔智能科技有限公司负责组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

空调系统升级改造项目主要分为 DDC 控制系统购置与安装，

为提高日常设施管理效率以及更好的服务于生产，ShzP需建设一套机电设备的自动化控制及管理系统。该系统由管理中心软件、智能控制柜、各类智能传感器、通信控制器、以太网数据交换设备组成，主要改造区域为101号楼、102号楼、108号楼、109号楼、110号楼。苏州曼捷科智能科技有限公司负责空调系统升级改造项目软件开发和系统调试工作，上海奔逸智能科技有限公司负责空调系统升级改造项目设备的安装及调试工作。2024年5月下旬，上海奔逸智能科技有限公司开始组织人员安装通信线（弱电）、空调控制线（弱电）、新增线槽、控制柜等，该项目未备案。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.泰祥汽车配件（深圳）有限公司成立于1992年11月19日，法定代表人：Johannes Ulrich Thiele，有限责任公司（外国法人独资）；统一社会信用代码：91440300618879491S；注册地址：深圳市龙岗区坪地镇富平中路8号；经营范围包含：汽车配件及用于制造汽车配件的工具和设备（不涉及外商投资准入特别管理的措施）的研发，生产制造、批发零售；进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理）。汽车配件的制造；以及用于制造汽车配件的工具和设备的制造。

2.苏州曼捷科智能科技有限公司成立于2016年11月23日，法定代表人：兰登丽，有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91320594MA1N0TQG55；注册地址：深中国（江苏）

自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街328号创意产业园16-B503单元；经营范围：从事智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，并提供维护服务；承接网络工程；计算机软硬件开发、销售与维护；仪器仪表的技术开发；销售：计算机设备及配件、机器设备、电子产品；建筑智能化系统设计与施工；弱电工程设计与施工；智能化设备、仪器仪表、机电设备及配件的上门安装；厂房设施的维护、修缮。

3.上海奔逸智能科技有限公司成立于2004年11月19日，法定代表人：徐良建，有限责任公司(自然人投资或控股)；统一社会信用代码：91310114769419 88XG；注册地址：上海沪宜公路1号；经营范围：从事智能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑智能化建设工程专业施工、电子建设工程专业施工、通信建设工程施工、机电安装建设工程施工等。该公司具有电子与智能化工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级建筑业企业资质证书(证书编号：D231598771)，有效期至2029年2月8日；取得了《安全生产许可证》(证书编号：(沪)JZ安许证字[2019]141422)，有效期至2025年7月11日。

4.上海懿涔智能科技有限公司成立于2016年5月12日，法定代表人：张龙，有限责任公司(自然人投资或控股)；统一社会信用代码：91310116MA1J8EEE13；注册地址：上海市奉贤区奉金路559号2幢；经营范围：许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目

以相关部门批准文件或许可证件为准）。

5.沈贤杰，男，28岁，汉族，江苏苏州人，苏州曼捷科智能科技有限公司项目负责人，负责项目的管理工作，经安全教育培训后入场作业。

6.徐良军，男，49岁，汉族，安徽安庆人，上海奔逸智能科技有限公司项目负责人，负责项目的管理工作，经安全教育培训后入场作业。

7.房春，男，42岁，汉族，江苏泗阳人上海奔逸智能科技有限公司项目现场管理人员，负责现场施工管理工作，经安全教育培训后入场作业。

8.张龙，男，38岁，汉族，安徽临泉人，上海懿涔智能科技有限公司法定代表人、项目负责人，负责公司的全面管理工作，经安全教育培训后入场作业。

9.王洪，男，51岁，汉族，安徽涡阳人，上海懿涔智能科技有限公司班组长，负责班组的施工管理工作，经安全教育培训后入场作业。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2024年6月16日7时许，上海懿涔智能科技有限公司班组长王洪及工人罗顺华、李兵、马志明、张俊豪五人到泰祥汽车配件（深圳）有限公司101号楼进行挂式空调系统改造作业，主要作业内容包括控制柜安装、新增线槽安装和空调系统通讯线路布线

作业。12 时 30 分许，午休结束后继续作业。李兵、马志明负责安装 101 号楼 1 楼新增线槽和控制柜的安装工作，王洪、罗顺华、张俊豪负责 101 号楼 3 楼空调控制面板的更换和空调系统通讯线路布线。17 时许，王洪在三楼培训室 B 门处安装空调控制面板；罗顺华和张俊豪在三楼培训室 A 门处布线，罗顺华和张俊豪将线盒底座面板打开，将穿线器两端分别穿入线盒底座内暗敷的 1 号线管和 3 号电源开关线管后，张俊豪发现线管被防火棉封闭穿线器无法拉出，于是到 1 楼取工具，罗顺华独自一人继续在三楼培训室 A 门作业。17 时 8 分许，位于三楼培训室 B 门处的王洪听到响声，于是便立即查看情况，发现罗顺华趴在地面上，左手部位有灼伤痕迹。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，王洪立即查看情况，呼叫罗顺华，罗顺华无反应，有轻微呼吸声，头部口鼻及身体其它部位无血迹，手部有灼伤痕迹，王洪电话通知工友并拨打 120 急救电话，工友到场后，120 急救医生远程视频指导工友对罗顺华进行心肺复苏急救。120 急救医生到场后经检查现场宣布罗顺华死亡。

接到事故报告后，区应急管理局、坪地街道办事处、坪东社区工作站、坪地派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，

信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者罗顺华，男，汉族，33岁，云南临沧市人，上海懿涔智能科技有限公司工人，6月15日到达深圳后进场作业。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失110万元人民币，主要是工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金及其他费用，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

四、调查情况

（一）挂式空调系统改造情况

现场有37台挂式空调，主要布置在101号楼内，末端空调控制系统通过连接控制柜方式，采集远程/本地状态、运行、启停、故障等点位信息，末端空调控制系统通过安装在现场的环境温度传感器采集区域环境温度，通过安装在送风段的风管型温度传感器采集送风温度，根据区域环境温度调节电动水阀开度，定时或者手动控制风机开启关闭。空调末端控制面板分布较广，主要分布在101号楼-3楼、102号楼、108号楼-1楼、109号楼-2楼，通过更换空调控制面板，新设通讯线的方式，实现信息接入末端空调控制系统。事发时正在进行101号楼-3楼办公区域新设通讯线作业。

（二）101 号楼 3 楼新设通讯线作业情况

根据设计图纸和作业要求，101 号楼需新装线槽敷设通讯线，3 楼为办公区域，利用原预埋墙内线管和设置在天花板内的线槽敷设通讯线，原预埋墙内线管和设置在天花板内的线槽分为强电和弱电，新设空调系统通讯线需敷设在弱电线管和线槽内。

（三）事故现场监控视频情况

事发地点为泰祥汽车配件（深圳）有限公司 101 栋三楼培训室内南侧内墙东端 A 门旁天花板内，事发培训室内未安装视频监控，事发经过具体过程无视频监控记录。

（四）现场勘查情况

培训室屋面距地面高度约 4m，天花板吊顶距地面高度约 3m，天花板吊顶内净空高度约 1m，天花板吊顶由金属龙骨、铝扣板、金属拉杆组成，吊顶下放地面放置铝合金人字梯，铝合金人字梯旁的地面可见一块完整的铝扣板靠墙摆放，铝合金人字梯上方的天花板吊顶整体被破坏，龙骨折弯向下，天花板吊顶内有四条黑色通讯线，四条黑色通讯线自然下垂至地面；培训室 A 门墙壁处的空调控制面板、照明开关面板已打开，线盒底座有预留暗敷的三条 PVC 线管，线管垂直延伸至天花板内，线管被防火棉封闭，防火棉部分被破坏，线管内可见穿线器；培训室地面有工具包、手电钻、两个安全帽及电工鞋。

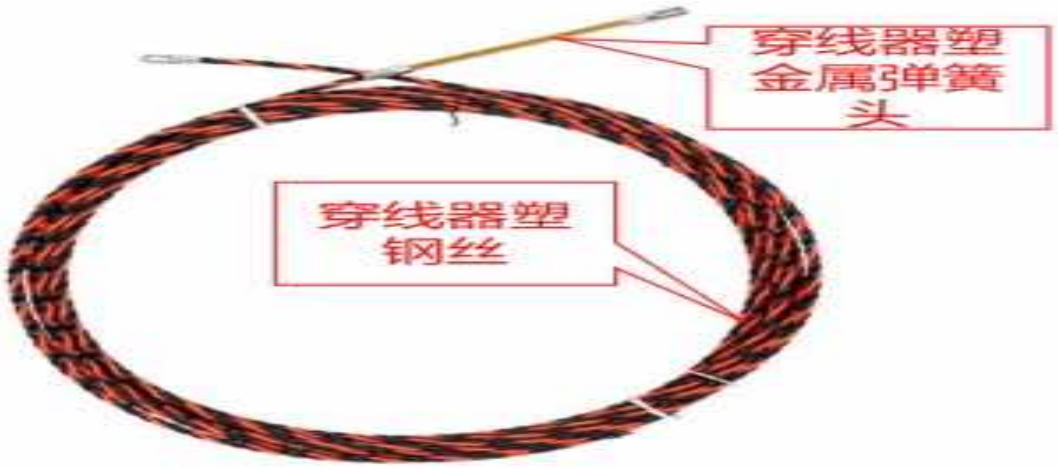
（五）穿线工序情况

先将线盒底座面板打开→穿线器从预留暗敷线管穿入（由下

到上）→从线管上部拉出穿线器金属弹簧头→已敷设在天花板线槽内的通讯线与穿线器连接→从线管下部拉出穿线器带出通讯线→将通讯线连接到空调控制面板。经调查，穿线器已穿入线管内，穿线器金属弹簧头从线管内露出，穿线器未与通讯线连接。

（六）穿线器情况

穿线器主要用于墙壁管道中牵引导线、电缆电线等，长度约30m，主要由金属弹簧头、3股实心塑钢线组成，线径约6mm，金属弹簧头金属部分长约175mm。



（七）安全教育培训情况

经调查，罗顺华6月15日到达深圳，6月16日未经安全教育培训和技术交底进场作业。

（八）现场作业环境

培训室照明良好，地面铺设地毯，铝合金人字梯踢脚绝缘垫完好无破损，天花板吊顶作业口长约0.8m，宽约0.4m，吊顶内金属物较多（龙骨、线槽、消防水管），对事故发生有一定的影响。

（九）劳动防护用品情况

上海懿涔智能科技有限公司已为作业人员配备了劳动防护用品（安全帽、电工鞋）。经调查，事发时罗顺华佩戴使用了劳动防护用品（安全帽、电工鞋）。

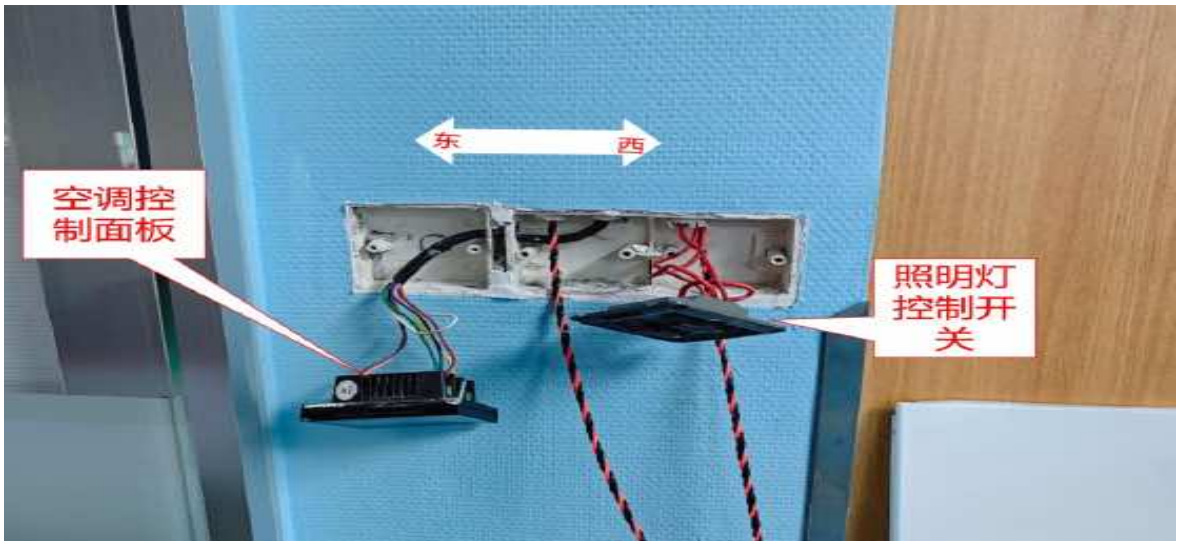
（十）司法鉴定情况

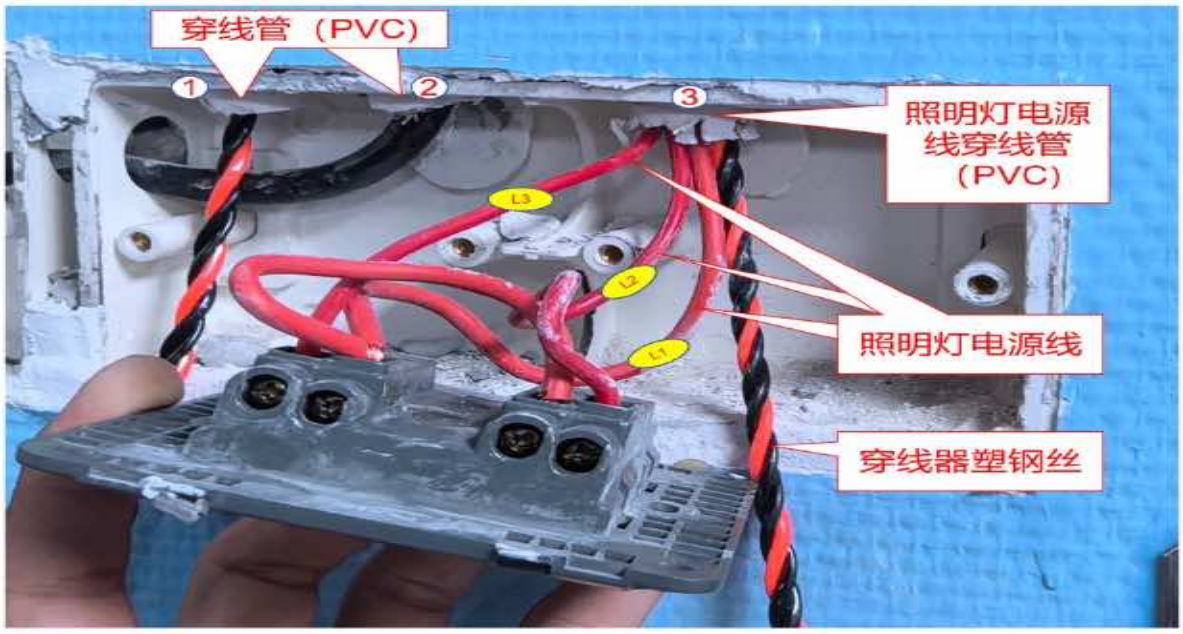
2024年6月21日，深圳市公安局龙岗分局坪地派出所委托广东正航司法鉴定中心对罗顺华死亡原因进行鉴定。7月26日，广东正航司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，被鉴定人罗顺华可排除自身疾病导致死亡，罗顺华左手拇指远节掌侧、左手食指远节掌侧、左手中指远节桡侧及掌侧见皮肤灰白变色，形如火山口，中央凹陷，质硬，符合电流斑之病理学改变。鉴定意见：罗顺华符合电击致死。

五、现场检测报告情况

（一）事发位置墙面开关勘查情况

事发位置南侧东端靠近培训室A门墙壁处，设置三个暗埋PVC接线盒，其中东侧接线盒未连接PVC接线管，中间接线盒连接二根预埋敷设PVC穿线管（①②号穿线管，以下简称①号管、②号管），西侧接线盒连接一根预埋敷设PVC穿线管（③号穿线管，以下简称③号管）。





①号管内无导线，可见穿线器；②号管内敷设了一根绝缘护套的软缆线，电缆中的绝缘导线均接至空调控制面板，经勘查和测试为弱电线；③号管内敷设了三根红色绝缘导线（L1、L2、L3）和穿线器，三根绝缘导线分别连接到照明灯面板控制开关上，控制培训室内的照明灯。根据接线方式可以判断 L1 是来至于配电房，L2、L3 是不同组灯具的电源导线。

（二）培训室照明灯的勘查

企业提供的照明灯具检测报告显示，培训室的照明灯额定电压:220V,功率 60W,频率 50Hz,电流 0.41A,电源类型:交流(AC),电击防护 II 类灯具，属于加强绝缘类型的灯具。

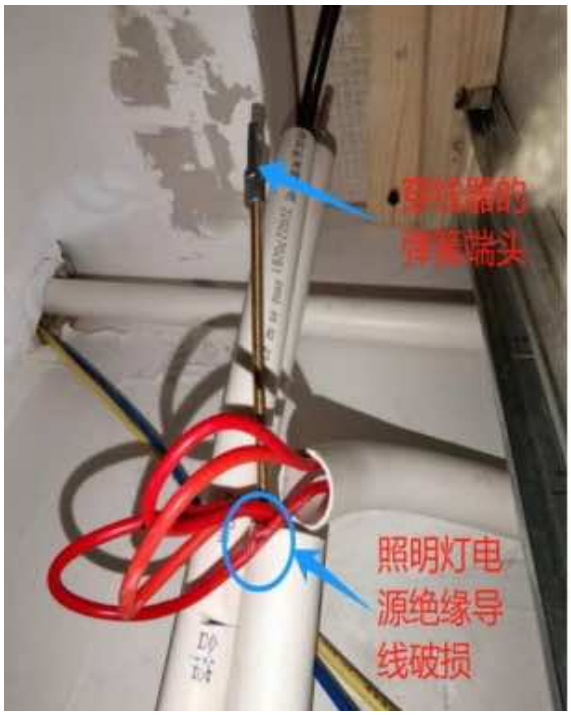
（三）事发场所的供电回路勘查

培训室电源控制回路位于培训室南侧配电间,照明电源回路的控制开关不具有剩余电流保护功能，根据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019，II 类灯具未要求安装具有漏电保护功能的空气开关。

（四）天花板吊顶内接线管及导线勘查

①号管仅有一条穿线器从管穿出，没有电源导线；②号管内的绝缘护套的软缆线从管穿出，无任何破损现象；③号管内敷设的三根电源导线及一根穿线器一同从③号管穿出进入了④号管，并且可以看到此处的穿线器已露出了黄色的金属弹簧头部分。勘查发现从③号管穿出穿线器已经呈现金属弹簧头,说明穿线器已到端部，当配电箱照明电源控制开关合闸送电，将培训室内照明灯的面板控制开关合闸送电（灯亮），测试发现穿线器金属弹簧头带 233V 危险电压，将穿线器金属弹簧头及三根电源线从④号管拉出，发现有一根导线绝缘层已破损露出铜芯。经测试，培训室照明开关电源线破损导致穿线器金属弹簧头带电。


空调控制回路的软缆线（弱电）
穿线器塑钢丝
被拆的防火棉
照明灯电源线
穿线器的金属弹簧头
①
②
③
④


照明灯电源绝缘导线破损



（五）照明电源导线破损原因分析

④号管拉出电源导线观察，电源导线破损部位不光滑，导线绝缘层裂口不整齐，可以判断穿线器在穿线过程中，金属弹簧头多次挤压、重戳或摩擦导线形成破损，导致带电导线铜芯裸露。

（六）吊顶内金属物安全性勘查

吊顶内的金属物安全检查发现，吊顶内导线连接点均有绝缘胶布包扎，无漏电现象；其他敷设的导线也未见有破损的痕迹；吊顶内的金属线槽不带电。

六、安全管理情况

（一）泰祥汽车配件（深圳）有限公司安全管理情况

泰祥汽车配件（深圳）有限公司建立了安全生产责任制；制定了安全生产规章制度和操作规程；安全生产资金按照规定提取和使用；设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员；制定了安全教育和培训计划；建立了双重预防机制体系；制定了外包队伍管理制度；签订了《安全管理协议》；进场前提供了厂房原设计图纸和说明，组织各方参加了施工前设计说明会，提出相关的管理要求，并任命专人负责项目的检查指导工作，组织部分

外包队伍人员参加了安全教育培训。

（二）苏州曼捷科智能科技有限公司安全管理情况

苏州曼捷科智能科技有限公司参加了施工前设计说明会；任命了项目负责人；建立了安全生产责任制；制定了分包商、安全生产投入、安全生产现场管理等安全管理制度；建立了风险评估和隐患排查机制。

（三）上海奔逸智能科技有限公司安全管理情况

上海奔逸智能科技有限公司参加了施工前设计说明会；任命了项目负责人和安全管理人员；提供了设计图纸。但其未经苏州曼捷科智能科技有限公司同意，将工程劳务部分分包给上海懿涔智能科技有限公司；未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度；未对作业人员进行安全技术交底；未编制施工组织设计、统一制定各项管理目标，未落实各项安全管理规定，安全管理不到位。

（四）上海懿涔智能科技有限公司安全管理情况

上海懿涔智能科技有限公司部分作业人员参加了安全教育培训，特种作业人员持证上岗，按要求配备了劳动防护用品，但其未安排罗顺华参加安全教育培训。

七、事故原因及性质

（一）直接原因

1.穿线器金属弹簧头带电。线管内照明线路导线绝缘层被穿线器钢丝弹簧头破坏，导线铜芯裸露，穿线器金属弹簧头与裸露铜芯接触带电。

2.罗顺华违反管理规定，违规使用穿线器穿入照明线路线管内从事敷设通信线作业。

（二）间接原因

1.上海奔逸智能科技有限公司未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度；未对罗顺华进行安全教育培训和安全技术交底；未编制施工组织设计，未向罗顺华告知作业场所存在的危险因素、防范措施。

2.上海懿涔智能科技有限公司未安排罗顺华参加安全教育培训和安全技术交底。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗坪地上海奔逸智能科技有限公司“6·16”一般触电死亡事故是一起因上海奔逸智能科技有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，罗顺华违章作业造成的生产安全责任事故而导致的生产安全责任事故。

八、事故责任分析及处理意见

（一）事故责任单位处理建议

1.上海奔逸智能科技有限公司未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度；未对罗顺华进行安全教育培训和安全技术交

底；未编制施工组织设计，未向罗顺华告知作业场所存在的危险因素、防范措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十四条第一款的规定[2]，对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定[3]对其进行处罚。

2.上海懿涔智能科技有限公司及张龙、王洪未安排罗顺华参加安全教育培训和安全技术交底，其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定[4]。建议由龙岗区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条对上海懿涔智能科技有限公司、张龙、王洪进行处罚。

（二）事故责任人员处理建议

1.罗顺华违反管理规定，违规使用穿线器穿入照明线路线管内从事敷设通信线作业导致事故发生，对事故发生负直接责任。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款:生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度,加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度,改善安全生产条件,加强安全生产标准化、信息化建设,构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,健全风险防范化解机制,提高安全生产水平,确保安全生产。《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款。

4[?]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条:生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：(一)违反操作规程或者安全管理规定作业的。

鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.上海奔逸智能科技有限公司项目负责人徐良军未依法履行安全管理职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制；未组织制定并实施本项目安全生产规章制度；未组织制定并实施安全教育培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位安全生产工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项的规定[5]，对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定[6]对其进行处罚。

3.上海奔逸智能科技有限公司项目现场管理人员房春未依法履行安全管理职责，未组织或参与拟订本项目安全生产规章制度；未组织本项目的安全教育培训和安全技术交底其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第二项的规定[7]，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

九十六条之规定[8]对其进行处罚。

九、发现的其他问题

苏州曼捷科智能科技有限公司对上海奔逸智能科技有限公司安全生产工作统一协调、管理不力，未及时发现安全问题，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定[9]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定[10]对苏州曼捷科智能科技有限公司和项目负责人沈贤杰进行处罚。

十、监管部门履职情况

根据《龙岗区网格纳管企业安全生产现状分级评定指引》该企业为红色企业，按照相关规定辖区安格实行每月一次例行检查。2024年截至事故发生前，坪地街道应急办共执法检查、日常巡查生产经营单位8483家次，查处安全隐患29853条，实施行政处罚25次，罚款15.544898万元。

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

10[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

坪地应急办安格员对泰祥汽车配件(深圳)有限公司进行了5次巡查(2024年1月11日、2月21日、3月15日、4月11日、5月10日),查处安全隐患18条,现场整改13条,复查整改5条,隐患均已完成整改。4月11日巡查记录显示安格员曾到泰祥公司102栋楼顶绿化工程小散零星工程项目现场巡查。安格员在此次巡查中发现该处工程存在超规格备案情况后将情况反馈回坪东社区,坪东社区于2024年4月15日撤回该处工程开工令。

今年以来,泰祥汽车配件(深圳)有限公司共到坪东社区申请零星小散工程备案4宗,其中3宗工程存在施工金额超标或面积超标问题,已被社区退回,并告知施工方项目规模超过社区备案标准,引导其到街道城建办进行备案。另1宗工程为医务室建造(水电施工、安装强弱电、安装天花铝板等),施工金额50000元,施工面积20平方米,符合社区备案条件,3月21日申请备案通过。经系统查询确认于3月25日开工,社区巡查人员于3月27日到现场巡查1次,后该项目于4月1日顺利完工。

经调查,针对此起事故,未发现坪地街道办事处的履职问题。

十一、事故防范措施建议

(一)苏州曼捷科智能科技有限公司要针对项目管理暴露出来的问题进行全面整改。一要严格遵守合同约定做好合同履约工作。二要积极主动的承担起对承包单位的安全生产统一协调、管理的职责。三要加强分包队伍管理工作,严格按照安全管理协议约定的安全管理职责进行安全检查和管理。四要根据外包项目的特点

制定安全检查计划，发现安全问题，及时督促承包单位整改。

（二）上海奔逸智能科技有限公司要严格落实安全生产主体责任，不断的提升安全管理水平。一要严格遵守合同约定，按照合同要求进行施工作业。二要建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，制定相应机制，加强全员责任制落实的监督考核，保证责任制的落实。三要立即制定完整的施工组织计划，并按要求报审。四要施工组织设计中要制定完整的施工方案，施工方案要有针对性，结合施工现场、作业环境可能存在的安全风险，开展安全风险危害辨识，针对不同的安全风险制定切实可行的安全管控措施。五要根据项目特点和施工方案，立即组织全员进行安全教育培训和安全技术交底，确保作业人员熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施，掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。

（三）坪地街道办事处要采取措施压降事故，严格落实安全管理职责。一要立即组织事故警示教育会，要求辖区企业吸取事故教训。二要组织开展对辖区内小散工程和零星作业专项检查工作。三要对发生过事故的小散工程和零星作业项目一律实行提级管控，加大检查频次。四要按照巡查全覆盖管理要求，对不同风险等级的项目实行差异化监管。五要按照“谁受理备案、谁负责把关、谁负责监督”的原则，对漏备漏管漏罚、巡查监管走过场、隐患排查整改不到位，特别是发生安全事故的，要严格倒查、严肃问责。六要加强巡查监管人员业务培训，提升巡查人员业务水平。

十二、事故调查组人员组成（附后）